Consulta jurídica

Nueve preguntas concretas sobre protección de datos en México

PARA	El despacho o abogado que contrate TELEMETRY INSIGHT
DE	El equipo de ARLES RELAY I
DE QUÉ VA	Enviar correo y WhatsApp comercial en México, dentro de la ley
FECHA	22 de septiembre de 2026
QUÉ PEDIMOS	Nueve respuestas · no una opinión general
LA MÁS URGENTE	La número 3 · sección 8

1 Léase esto primero

Este documento está escrito **para mandarse tal cual**.

No le pedimos un dictamen sobre protección de datos. Le pedimos **nueve respuestas concretas**, y en cada una le decimos exactamente qué vamos a hacer con lo que nos conteste. Algunas cambian un texto; una de ellas cambia el producto entero.

Está escrito en lenguaje llano a propósito. Quien lo lee del lado de TELEMETRY no es abogado, y quien lo lee del lado de usted no es programador. Hemos intentado que las dos personas entiendan lo mismo.

> **NOTA**
> **Si alguna pregunta no se puede contestar sin más contexto**, la sección 7 dice todo lo que le podemos entregar. Pídalo y se lo mandamos el mismo día.

2 Qué es ARLES, sin tecnicismos

ARLES es **un programa que se instala en una computadora**. No es una página web ni un servicio en la nube.

Sirve para una cosa: **mandar correos —y mensajes de WhatsApp— a una lista de contactos**, de forma ordenada y con límites de velocidad, para ofrecer un producto o un servicio.

Tres cosas que importan para sus respuestas:

- **Nosotros no vemos ningún dato.** Todo vive en el disco de quien usa el programa, cifrado. ARLES no tiene servidores. Si un cliente carga diez mil contactos, esos diez mil contactos jamás salen de su computadora.
- **Los correos salen de la cuenta del propio cliente**, no de una nuestra. ARLES usa su correo corporativo, igual que lo haría Outlook.
- **Muchos de esos contactos nunca dieron permiso.** Es correo comercial en frío, dirigido a empresas. Ése es el punto que más nos preocupa, y es la pregunta 3.

Quién lo usa hoy: sólo TELEMETRY INSIGHT, internamente. Venderlo a otras empresas llega en una versión posterior.

> **EN UNA FRASE**
> Somos el fabricante de la herramienta. **Quien responde ante la ley por los datos es el cliente que la usa** — hoy, nosotros mismos. Queremos que la herramienta le ponga fácil cumplir, y no al revés.

3 Lo que ya averiguamos

Esto lo dimos por bueno leyendo el Diario Oficial y análisis de despachos. **No le pedimos que lo investigue de cero: le pedimos que nos lo confirme o nos corrija.**

	Lo que entendemos	De dónde lo sacamos
a	La ley de protección de datos de 2010 **ya no existe**. Rige una **ley nueva**, publicada el 20 de marzo de 2025 y en vigor desde el día siguiente	Diario Oficial, y análisis de Garrigues, EY e IDC
b	El **INAI se extinguió**. Ahora la autoridad es la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno**	Decreto constitucional del 20 de diciembre de 2024
c	El **reglamento de la ley nueva todavía no se publica**	Análisis de despachos, a la fecha de este documento

	Lo que entendemos	De dónde lo sacamos
d	Para defenderse ya no hay juicio de nulidad, sino **juicio de amparo** ante tribunales especializados	Análisis de despachos

SI ALGO DE ESTO ESTÁ MAL

Decírnoslo **ya es una respuesta valiosa**, y cambia lo que escribimos dentro del programa.

4 Bloque A · Qué ley aplicamos

P-1 ¿Sigue sirviendo el reglamento viejo mientras no salga el nuevo?

La pregunta, en una frase. La ley nueva es de 2025 y su reglamento aún no se publica. ¿Nos seguimos guiando por el reglamento de 2011, o ya no vale?

Por qué la hacemos. El reglamento de 2011 es el que dice, con detalle, **qué tiene que decir un aviso de privacidad** y **en cuántos días hay que responder** cuando alguien pide sus datos. Si sigue valiendo, tenemos una guía clara. Si no, sólo tenemos el texto de la ley, que es mucho más escueto y deja más al criterio.

Qué haremos con su respuesta. Decide qué norma citamos en el aviso de privacidad que sale en cada correo, y **qué plazos programamos** para que el programa avise: «llevas 12 días sin responder a esta solicitud».

P-2 ¿Hay que darse de alta en algún registro antes de operar?

La pregunta, en una frase. ¿Tenemos que inscribirnos, notificar o pedir permiso a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno antes de mandar el primer correo?

Por qué la hacemos. Con el INAI no existía ningún registro previo para empresas privadas. Queremos confirmar que con la autoridad nueva sigue sin haberlo — y si lo hay, enterarnos ahora.

Qué haremos con su respuesta. Si hay trámite, **es lo primero que hay que hacer**, antes de la primera campaña. Si nos enteramos después, llevaríamos meses operando sin cumplir.

5 Bloque B · El correo y el WhatsApp en frío

ATENCIÓN

Este bloque es el corazón del asunto. Si las respuestas aquí son negativas, no cambia un texto del programa: **cambia el producto**.

P-3 ¿Se puede escribir a alguien cuyo correo salió de un directorio público?

La pregunta, en una frase. El INEGI publica gratis un directorio de empresas —el DENUE— con el correo y el teléfono de cada establecimiento. **¿Podemos usar esos datos para mandar publicidad, sin haber pedido permiso antes?**

Por qué la hacemos. Porque **es el supuesto central del producto**. La ley anterior lo permitía expresamente cuando los datos venían de una fuente de acceso público. Necesitamos saber tres cosas de la ley nueva:

1. ¿Mantiene esa excepción?
2. Si la mantiene, ¿con qué límites?
3. ¿Cambia algo cuando el destinatario es una **persona física con actividad empresarial** —un taller, un consultorio— en vez de una sociedad?

Qué haremos con su respuesta.

- Si es **sí**: seguimos como estamos.
- Si es **no**, o es **«sí, pero…»**: hay que construir una compuerta nueva en el programa que **impida lanzar una campaña sin prueba de consentimiento**. Eso es trabajo de semanas, no un texto.

> **POR ESO ÉSTA NO SE PUEDE APLAZAR**
> Construir la parte de campañas asumiendo que se puede, y descubrir después que no, obliga a rehacerla entera. Ver la sección 8.

P-4 ¿Qué tiene que decir, palabra por palabra, el aviso de privacidad?

La pregunta, en una frase. Cuando le escribimos a alguien cuyos datos NO nos dio él directamente, ¿qué texto exacto tiene que leer en ese correo?

Por qué la hacemos. Nosotros no tratamos los datos — los trata el cliente. Pero **ARLES es quien redacta el texto que sale en el correo**, y queremos que salga correcto por defecto, sin que cada cliente tenga que pagarse un abogado.

Qué haremos con su respuesta. Será el texto que el programa propone por defecto, editable por quien lo use. **Lo ideal sería que nos entregue el texto ya redactado**, listo para pegar.

P-5 ¿El WhatsApp comercial tiene reglas distintas a las del correo?

La pregunta, en una frase. Mandar un WhatsApp a alguien que no lo pidió, ¿exige algo más en México que mandarle un correo?

Por qué la hacemos. WhatsApp es más invasivo: va a un número que suele ser personal y suena en el bolsillo. Queremos saber si hay alguna obligación adicional —de la ley de datos, de PROFECO o de donde sea— **más allá de las reglas de Meta**, que ya conocemos y cumplimos.

Qué haremos con su respuesta. Decide si el modo de prospección por WhatsApp necesita una advertencia distinta dentro del programa, o si hay que restringirlo.

> **NOTA**
> **Contexto que quizá le sirva:** Meta prohíbe contractualmente el mensaje comercial en frío. No es una cuestión legal sino de contrato, y ya lo tenemos resuelto por nuestro lado. Le preguntamos sólo por la parte legal mexicana.

P-6 ¿Hay que consultar el REPEP antes de enviar?

La pregunta, en una frase. El REPEP es el registro donde la gente se apunta para que no le llamen a vender. **¿Estamos obligados a consultarlo antes de cada campaña?** ¿Y alcanza al correo y al WhatsApp, o sólo al teléfono?

Por qué la hacemos. Sabemos que cubre llamadas telefónicas. No sabemos si llega al correo, ni si es exigible cuando el destinatario es una empresa y no un particular.

Qué haremos con su respuesta. Si es exigible, **es una función nueva que no existe**: habría que cruzar cada lista contra ese registro antes de enviar. Hay que planearlo antes de cerrar el alcance de esta versión.

6 Bloque C · Los derechos de quien recibe el correo

> **NOTA**
> **Nota de vocabulario.** A los cuatro derechos de una persona sobre sus datos se les llama **derechos ARCO**: **A**cceso —saber qué tienes de mí—, **R**ectificación —corrígelo—, **C**ancelación —bórralo— y **O**posición —deja de usarlo—. Los mencionamos así en las tres preguntas que siguen.

P-7 ¿Cuántos días tenemos para responder, y en qué forma?

La pregunta, en una frase. Con la ley nueva, ¿en cuánto tiempo hay que contestar a cada uno de los cuatro derechos, y hay una forma obligatoria de hacerlo?

Por qué la hacemos. El programa ya lleva esos plazos programados, pero contra los de la ley anterior. Si cambiaron, **cambia el código**, no sólo un documento.

Qué haremos con su respuesta. Ajustar los avisos automáticos que el programa enseña: «esta solicitud lleva 12 días abierta, te quedan 8».

P-8 Al borrar a alguien, ¿podemos guardar su correo para no volver a escribirle?

La pregunta, en una frase. Alguien nos pide que borremos sus datos. Si borramos su correo **del todo**, la próxima vez que importemos una lista volverá a entrar y le volveremos a escribir. **¿Podemos guardar su dirección —y nada más— en una lista de bloqueo, precisamente para respetar su voluntad?**

Por qué la hacemos. Es una contradicción real, y no la inventamos nosotros: para **cumplir** con «no me vuelvas a escribir» hay que **conservar** el dato que permite reconocerlo.

Qué haremos con su respuesta. Ya está construido así: se guarda **sólo la dirección**, sin nombre, sin empresa, sin nada más, y marcada como «esto lo pidió la persona». Necesitamos que nos confirme que es la lectura correcta, y si hay que dejarlo documentado de alguna forma concreta.

P-9 Cuando alguien se va, ¿su consentimiento es dato suyo o prueba nuestra?

> ⚠ **ATENCIÓN**
> **Esta pregunta es nueva** — apareció el 22 de septiembre de 2026 mientras construíamos el borrado. No estaba en la versión anterior de este documento.

La situación, con un ejemplo.

Ana se apunta en un formulario de la web y da permiso para recibir correos. El programa anota una línea:

> *«ana@empresa.mx — dio su permiso el 3 de marzo de 2026 — en un formulario»*

Esa línea **está sellada a propósito**: nadie puede borrarla ni modificarla, nunca. Si se pudiera editar, no probaría nada — cualquiera podría escribirla después de recibir una queja. Una prueba que se puede fabricar no es una prueba.

Meses después, **Ana pide que borremos todos sus datos**. Y lo hacemos: su ficha, su nombre, sus etiquetas, su rastro en los envíos. Todo.

Todo menos esa línea. Porque está sellada.

La pregunta, en una frase.

> Cuando Ana se va, ¿esa línea es **un dato de Ana** —y se va con ella— o es **la prueba del cliente** de que ese envío era legítimo —y se queda—?

Las consecuencias de cada respuesta:

Si es…	Entonces…	Y el problema es…
Dato de Ana	Se borra con todo lo demás	El cliente **pierde la prueba** de que ese envío era legítimo, justo de la persona con más motivos para quejarse

Si es…	Entonces…	Y el problema es…
Prueba del cliente	Se queda	Le dijimos a Ana «borramos todo» **y no era cierto**: su correo sigue en una tabla que nadie puede tocar

Lo que proponemos, si le parece defendible. Una salida intermedia: **borrar el nombre y conservar el hecho.** Que la línea quede así:

> *«—borrado— dio su permiso el 3 de marzo de 2026 — en un formulario»*

El cliente conserva lo que un auditor querría ver —que hubo consentimiento, de qué tipo y cuándo— y Ana deja de estar ahí. Es exactamente lo mismo que ya hacemos con el registro de envíos.

Qué haremos con su respuesta. Decide si esa línea se borra, se anonimiza o se conserva. **Las tres son construibles**; lo que no podemos es elegir por usted, porque la respuesta depende de a quién pertenece esa anotación.

✓ URGENCIA

Baja, pero con fecha. Hoy esa tabla está vacía: el consentimiento se empieza a registrar cuando construyamos las campañas. Necesitamos la respuesta **antes** de ese momento, no después.

7 Qué le podemos entregar, y qué no le preguntamos

Si necesita más contexto, tenemos esto listo para mandárselo:

- El **aviso de privacidad** que usa hoy el programa, en borrador.
- El **texto exacto** que el usuario tiene que aceptar al cargar una lista, declarando que la obtuvo lícitamente.
- La **lista completa de qué datos guardamos** de cada contacto y de cada permiso, con sus fechas.
- Una **demostración del programa**, presencial o por videollamada.

Para acotar el encargo, NO le estamos pidiendo:

- Revisar el contrato de licencia de ARLES con sus futuros clientes. Eso es otra consulta y llega con la versión comercial.
- Revisar los términos de Meta ni de Google. Los conocemos y los cumplimos; son contractuales, no legales.
- Una auditoría de seguridad informática. El programa cifra los datos en el disco y guarda las contraseñas en el llavero del sistema operativo.

8 En qué orden las necesitamos

Si hay que priorizar, **la 3 es la que más pesa con diferencia**: de ella depende si el producto funciona como está planteado. Las demás cambian textos, plazos o una función concreta.

Prioridad	Preguntas	Por qué
1 · Urgente	**P-3**	Si la respuesta es «no», cambia el producto entero
2 · Pronto	P-6	Si el REPEP es exigible, es una función nueva que hay que planear
3 · Antes de campañas	P-4, P-8, **P-9**	Textos y reglas de borrado que se construyen ahora

Prioridad	Preguntas	Por qué
4 · Cuando pueda	P-1, P-2, P-5, P-7	Plazos, citas normativas y trámites

Decisión de Dirección del 18 de septiembre de 2026. Esta consulta se puede aplazar **salvo la pregunta 3**, y conviene mandar esa suelta: es una pregunta concreta sobre un artículo concreto, mucho más rápida y barata que la consulta entera.

✓ **FECHA LÍMITE DE P-3**

Antes de empezar a construir las campañas. No es «antes de publicar»: para entonces ya sería tarde y habría que rehacer trabajo.

⊗ **OJO CON ESTO**

Lo que hacemos mientras tanto. El programa se construye con los textos legales marcados **visiblemente como provisionales**, para que nadie los confunda con algo revisado. La estructura guarda el texto que sea, así que sustituirlo después no pierde nada de lo ya firmado por ningún usuario.